

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1906/2532

นายวิชัย ดิษปาน

โจทก์

นางสมจิตร ดิษปาน หรืออินทศรี

จำเลย

นายวิชัย ดิษปาน โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 61)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่าขาดกัน หากไม่ไปจดทะเบียนหย่าให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน กับให้โจทก์ชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กชายไกรภพดิษปาน บุตรแก่จำเลยในอัตราเดือนละ 1,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าเด็กชายไกรภพดิษปาน จะบรรลุนิติภาวะ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง เป็นสิทธิและสิ่งจำเป็นสำหรับบุตรผู้เยาว์ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้วเห็นว่า เงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง เป็นสิทธิและสิ่งจำเป็นสำหรับบุตรผู้เยาว์ยังไม่มีเหตุสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>